

0000441-78.2022.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... compraria o material se soubesse que era produto de roubo. Era costume eu perguntar para o RAIMUNDO se determinado material podia ser comprado ou não. Não conheço os demais denunciados. Eu paguei cerca de R\$3,00 pelo KG da bucha e revendia por R\$4,00. Eu não teria condições de comprar 176kg. Eu não dizer como era a relação entre RAIMUNDO e HAMILTON.

O réu RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA declarou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000441-78.2022.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000441-78.2022.8.26.0270

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2083092/2021 - DEL.INV.GER.

ITAPEVA, 11757022 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 2083092 - DEL.INV.GER. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SÉRGIO RICARDO LEAL e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de SÉRGIO RICARDO LEAL como incurso nas sanções do art. 2º, caput, c.c. art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/13, e art. 180, § 1º, do Código Penal (por cinco vezes), na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal; ROSÂNGELA CRISTINA VIEIRA LEAL como incurso nas sanções do art. 2º, caput, c.c. art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/13, e art. 180, § 1º, do Código Penal (por três vezes), na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal e ; RODRIGO DAMIAN como incurso nas sanções do art. 2º, caput, c.c. art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/13, e art. 180, § 1º, do Código Penal (por três vezes), na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.

Consta na denúncia que, ao menos desde meados de 2020 e até ao dia 1º de abril de 2021, nesta cidade e Comarca de Itapeva, CLÉRIO LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA, qualificado à fl. 24, DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 182, PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 182, HAMILTON RODRIGO MELO DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 137, RAIMUNDO NONATO COELHO MELO, vulgo "Baiano", qualificado à fl. 395, SÉRGIO RICARDO LEAL, qualificado à fl. 138, ROSÂNGELA CRISTINA VIEIRA LEAL, qualificada à fl. 330, RODRIGO DAMIAM, qualificado à fl. 135, MARIA JOSÉ FERNANDES DE CARVALHO, qualificada à fl. 398, RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 401, e JAMIL DOS SANTOS SILVA, qualificado à fl. 404, integraram, pessoalmente, organização criminosa.

Consta, ainda que, na noite entre 28 e 29 de outubro de 2020, na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, Bairro Alto da Brancal, nesta Comarca de Itapeva, CLÉRIO LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA, qualificado à fl. 24, DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 182, e PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 182, subtraíram, durante o repouso noturno, em proveito comum ou alheio, mediante concurso de pessoas caracterizado pelo ajuste prévio e pela unidade de desígnios, 3 (três) baterias estacionárias de 100a de polímero, pertencentes à empresa Telefônica Brasil S.A.

Consta também que, na noite entre 04 e 05 de dezembro de 2020, na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, Bairro Alto da Brancal, nesta Comarca de Itapeva, CLÉRIO LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA, qualificado à fl. 24, DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 182, e PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 182, subtraíram, durante o repouso noturno, em proveito comum ou alheio, mediante concurso de pessoas caracterizado pelo ajuste prévio e pela unidade de desígnios, 144m (cento e quarenta e quatro metros) de cabos de cobre de 95 mm, pertencentes à empresa Telefônica Brasil S.A.

Consta também que, na noite de 08 de dezembro de 2020, por volta das 20:00 horas, na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, Bairro dos Frias, na cidade de Ribeirão Branco, Comarca de Itapeva, CLÉRIO LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA, qualificado à fl. 24, DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 182, e PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 182, subtraíram, durante o repouso noturno, em proveito comum ou alheio, mediante concurso de pessoas caracterizado pelo ajuste prévio e pela unidade de desígnios, 06 (seis) baterias estacionárias da marca Freedom e 08 (oito) baterias automotivas de caminhão da marca Cral, pertencentes às vítimas José Carlos Sindor e Edson Carlos de Almeida.

Consta também que, no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 08:14 horas, nas dependências do Plantão Policial de Itapeva, na Rua Capão Bonito, 375, Vila Bom Jesus, nesta cidade e Comarca de Itapeva, CLÉRIO LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA, qualificado à fl. 24, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado.

Consta ainda que, no dia 25 de abril de 2020, nesta cidade e Comarca de Itapeva, HAMILTON RODRIGO MELO DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 137, e SÉRGIO RICARDO LEAL, qualificado à fl. 138, adquiriram e receberam, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que deviam saber ser produto de crime, consistente em 48 (quarenta e oito) baterias da marca Unipower, modelo UP500, pertencentes à empresa Telefônica Brasil S.A.

Consta ainda que, em datas anteriores ao dia 25 de fevereiro de 2021, ao menos desde o mês de dezembro de 2020, por diversas vezes, na Rua José Lara, 255, nesta cidade e comarca de Itapeva, RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 401, JAMIL DOS SANTOS SILVA, qualificado à fl. 404 e SÉRGIO RICARDO LEAL, qualificado à fl. 138, adquiriram e receberam, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em mais de 90 kg (noventa quilos) de buchas americanas, pertencentes à empresa ABF Comércio de Metais Eireli.

Consta ainda que, em datas anteriores ao dia 26 de fevereiro de 2021, nesta cidade e comarca de Itapeva, HAMILTON RODRIGO MELO DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 137, RAIMUNDO NONATO COELHO MELO, vulgo "Baiano", qualificado à fl. 395, SÉRGIO RICARDO LEAL, qualificado à fl. 138, ROSÂNGELA CRISTINA VIEIRA LEAL, qualificada à fl. 330, e RODRIGO DAMIAN, adquiriram e receberam, todos no exercício de atividade

comercial, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em aproximadamente 348 kg (trezentos e quarenta e oito quilos) de cabos de cobre, pertencentes à empresa Furnas Centrais Elétricas S.A.

Consta ainda que, em data anterior ao dia 02 de março de 2021, nesta cidade e comarca de Itapeva e na Rodovia SP-270, 193 Distrito Bom Retiro, Bairro Batalheiras, na cidade de Angatuba/SP, MARIA JOSÉ FERNANDES DE CARVALHO, qualificada à fl. 398, HAMILTON RODRIGO MELO DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 137, RAIMUNDO NONATO COELHO MELO, vulgo "Baiano", qualificado à fl. 395, SÉRGIO RICARDO LEAL, qualificado à fl. 138, ROSÂNGELA CRISTINA VIEIRA LEAL, qualificada à fl. 330, e RODRIGO DAMIAN, qualificado à fl. 135, adquiriram e receberam, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 176 kg (cento e setenta e seis quilos) de buchas americanas, pertencentes à empresa ABF Comércio de Metais Eireli.

Consta, por fim, que em data incerta, anterior ao dia 2 de março de 2021, nesta cidade e comarca de Itapeva e na Rodovia SP- 270, 193 Distrito Bom Retiro, Bairro Batalheiras, na cidade de Angatuba/SP, HAMILTON RODRIGO MELO DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 137, RAIMUNDO NONATO COELHO MELO, vulgo "Baiano", qualificado à fl. 395, SÉRGIO RICARDO LEAL, qualificado à fl. 138, ROSÂNGELA CRISTINA VIEIRA LEAL, qualificada à fl. 330, e RODRIGO DAMIAN, qualificado à fl. 135, adquiriram e receberam, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 90 kg (noventa quilos) de fios de cobre de cabeamento de telefonia, pertencentes à Telefônica Brasil S.A. A denúncia foi recebida dia 27 de abril de 2021 (fls. 613/615), os réus foram devidamente citados e apresentaram respostas à acusação.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas ou representantes das vítimas , testemunhas e os réus foram interrogados.

O feito foi desmembrado em relação aos presentes réus em decisão proferida em audiência realizada em 22.02.2022 (fls. 1315/1317).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais escritas (fls. 1398/1438 e 1550/1553; 1448/1472 e 1559/1561; 1473/1487 e 1562/1564; 1488/1506 e 1556/1558).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos vários delitos restou devidamente demonstrada pelos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva e pela prova oral produzida em juízo.

A autoria destes crimes também é certa.

A vítima JOSÉ CARLOS SINDOR, relatou que recebemos um alerta automático indicando que o sinal da torre havia caído no dia dos fatos relacionados ao furto de baterias de cobre. Entre a queda do sinal e comunicação que recebemos decorreu 1 minuto. Ao chegar ao local nos deparamos com uma Caminhonete Fiat, no interior da qual havia dois indivíduos, e eles abriram a porta e saíram correndo. Os fatos ocorreram entre as 20h30. Quando eles perceberam a minha presença desceram do veículo e correram em direção à plantação de pinos. Após isso acionamos a Polícia Militar, e constatamos que na caminhonete havia 6 baterias que pertenciam a minha empresa, da marca FREEDOM, mas havia mais baterias de outras marcas. A caminhonete conseguia chegar ao pé da torre tranquilamente. Para ter acesso às baterias era necessário cortar os cadeados. Depois que a polícia militar foi embora, um dos nossos técnicos foi até a torre e constatou que os cadeados haviam sido quebrados. Um ano atrás antes desse furto já houve uma outra tentativa. Cada bateria custaria hoje 800 reais, aproximadamente. Sei que os furtadores também revendem para utilização em som automotivo. Apenas carcaça da bateria teria interesse para o ferro-velho por causa do chumbo. Eu e Edson chegamos quase juntos ao local dos fatos. O local dos fatos é acessível diretamente pela via. O fato de o furto ter ocorrido no período noturno é irrelevante, pois de qualquer forma é fácil o acesso. Na entrada da Fazenda duas porteiras, e a distância da primeira até a torre é de aproximadamente 1 quilômetro, da segunda é 150 metros. O carro estava entre a primeira e a segunda porteira. Geralmente as porteiras ficam fechadas com cadeado, e creio que no dia dos fatos

devem ter sido cortados.

A vítima EDSON CARLOS DE ALMEIDA, relatou que trabalhamos com uma torre de transmissão de internet, sendo utilizadas baterias de cobre. No dia 08/12/2020, por volta das 20:00, o sistema Telegram, que é integrado a todos, alertou-nos de que o sinal teria caído. E nos deslocamos até o local da torre, a qual fica na Fazenda Três Corações, em lugar isolado, em meio da plantação de pinhos. Ao chegar ao local avistamos uma caminhonete antiga da Fiat, com as baterias em cima da caminhonete. O veículo tem acesso até o pé da torre. Um outro rapaz, que é nosso concorrente, José Carlos Sindor, chegou logo em seguida com uma viatura da polícia. Após, eu e José Carlos fomos até o plantão policial para realizar o boletim de ocorrência. Não chegamos perto do veículo utilizado para a prática do furto, e somente os policiais tiveram acesso. Não conheço nenhum dos réus. Já ocorreram outros episódios de furtos de bateria, mas há seis anos. Cada bateria foi comprada por 800 reais. Estavam na caminhonete 8 baterias minha. Recebemos um aviso pelo Telegram dizendo que a torre ficou sem sinal, o qual é automático. A mensagem foi recebida por volta das 20:00, e demoramos uns vinte e cinco minutos para chegar até o local. Parte das baterias pertenciam à empresa em que trabalho, e a outra pertencia à empresa concorrente. Se o furto tivesse ocorrido durante o dia seria indiferente, pois a dificuldade é a mesma. Todas as baterias foram recuperadas após o furto. As baterias tinham garantias, mas não havia marcações para identificação. Havia porteira de arame no local, com um cadeado quebrado, qualquer carro consegue ter acesso ao local. O cadeado do contêiner onde ficam as baterias, tinham cadeados, os quais foram rompidos para a realização do furto. Não vi ninguém no local, fora o concorrente

ADELCHI FRANCISCO BOSSARDI FILHO (representante da vítima ABF Comércio De Metais Eirelli), relatou que sua empresa faz componentes para indústrias moveleiras. O senhor Miguel levou uma parte do material para fazer a rosca nos componentes, mas depois ele sumiu e não me devolveu os materiais, que seriam por volta de 400 quilos, com prejuízo de aproximadamente 14 mil reais. Desconfiei que ele tivesse sumido com esses materiais porque Miguel já tinha tido problemas com drogas, e então passei a desconfiar de que ele teria repassado para algum ferro-velho. Meu sogro me disse que havia um ferro-velho em Itapeva que estava vendendo esse material que me pertencia. Nós acionamos a Polícia Militar e fomos até o local do ferro-velho. Inicialmente o atendente do ferro-velho negou a posse dos materiais, mas depois apresentaram um saco com parcela dos materiais. Depois os funcionários do ferro-velho apresentaram o restante do material, mas não correspondia ao total que havia sido desviado da minha empresa. Os funcionários do ferro-velho conversaram com os policiais e disseram que haviam adquirido o material de Miguel, sendo que não autorizei esse último a revender. Posteriormente os policiais apreenderam mais de 100 quilos desse material na cidade de Itapetininga. Se passar imã no material ele não gruda, pois é utilizado material não ferroso para a produção. Lembro-me vagamente de Rafael, que me atendeu no ferro-velho. Conhecia apenas Miguel. Não consegui recuperar todo o material. Miguel prestava serviço apenas para mim. Contatei a mãe de Miguel, a qual confirmou que já estava desviando algumas das peças. A mulher de Miguel me avisou que ele estava desviando as peças há mais de três meses. Hoje o preço do material seria de 27 reais o quilo (preço da matéria prima).

A testemunha SÍLVIO DE ALMEIDA LÚCIO, policial militar, relatou que foi solicitado pela vítima ADELCHI, informando que um funcionário que trabalhava para ele havia furtado alguns objetos e seu sogro havia localizado os materiais em um ferro-velho. Indo até o local, fizemos contato com o proprietário, qual não me recordo o nome, disse que um de seus funcionários havia encontrado ali os objetos, que comprou pelo valor de 2 reais, o indivíduo que vendeu havia furtado os objetos. Não me lembro o nome do dono do ferro-velho. Falei com o funcionário Rafael. O proprietário acompanhou toda a diligência da polícia. RAFAEL alegou ter comprado o material da vítima por um preço mais barato. Não foi apresentado nota fiscal dos produtos,

apenas confirmação do proprietário e de RAFAEL, quais sabiam que pagaram um valor muito abaixo do que valia as peças. As vítimas reconheceram as peças, pois só eles faziam esta peça em Itapeva. Não foram recuperadas todas as partes das peças no ferro-velho. Nunca havia recebido denúncias daquele ferro-velho. Não vi identificação nas peças. Fui informada pela vítima que essas peças não podem ser facilmente encontradas pela cidade, pois são fabricadas exclusivamente para móveis. Algumas peças estavam embaladas em saquinhos, mas a maioria estava em sacos grandes. Foi informado pela vítima o valor de 27 reais o quilo da peça, JAMIL e RAFAEL me informam que pagaram 2 reais no quilo. No ferro-velho, tinham noção do valor real das peças, pois estavam escondidas. Não foi mencionado o nome dos réus Sérgio, Raimundo, Leandro ou Paulo.

A testemunha comum CLEDVANDRO ARAÚJO DA CRUZ (representante da vítima TELEFÔNICA BRASIL S.A.), relatou que registrou boletins de ocorrência a respeito do furto de cabos telefônicos. Recebemos o auto de constatação da empresa TEL Telecomunicação, que comporta todos os dados que o técnico constatou do furto ou vandalismo, envia para a TEL e ela nos envia para fazermos o registro da ocorrência. Recordo-me de realizar registro da ocorrência de aproximadamente 25 metros de cabos furtados. Não tenho informação se os cabos conseguem serem identificados. A empresa me passou a informação que teve prejuízo de 383 reais devido aos cabos furtados. Não fui chamado para identificar os cabos encontrados pela polícia. A data do auto de constatação é de 23/06/2021 e a data do fato é de 17/06/2021. Não tenho registro de dezembro de 2020. Recebeu auto de constatação devido aos furtos de 2020, mas não os tem agora. Não sei dizer como a empresa tem ciência de que os cabos foram furtados. Não recebo informação sobre a marca dos cabos furtados. Na época dos fatos, era apenas eu que registrava as ocorrências, atualmente não faço mais isso, tem outra pessoa que faz.

A testemunha comum EDSON ARANTES (representante da vítima TELEFÔNICA BRASIL S.A.), relatou que fui ouvido na data de 03/03/2021 na DIG de Itapeva/SP, para ser ouvido a respeito de furtos de cabeamentos eletrônicos. Também reconheci que os cabos apreendidos pertenciam à empresa Telefônica Brasil S.A. Na época estavam ocorrendo vários furtos na região de Itapeva. Os furtadores derretiam os cabos e depois vendiam como sucata. Eles costumam derreter o cabeamento para descaracterizar o material e revendê-los em ferros velhos. O cabeamento derretido, atualmente custa 42 reais o quilo. Foram apreendidos 90 quilos de material. Os furtos ocorreram em vários pontos, mas não sei indicar exatamente o nome das ruas. Segundo informações repassadas pelos policiais os materiais foram localizados em uma chácara. Trabalho para a Vivo há seis anos como técnico. Os cabos que reconheci nas delegacias eram utilizados para telefonia, e puderam ser identificados através de resíduos encontrados nele, pois apenas a Vivo produz cabos com tais capas. Reconheci os cabos das fls. 447 dos autos, como sendo os cabos telefônicos furtados. Não existe curso para reconhecer os cabos, é feito um laudo interno para que seja possível reconhecê-los. As características dos cabos da Vivo são os vestígios de capas de plástico, números de pares de cobre, entre outros. No Mercado Livre é possível ter acesso a este material, mas não sei informar se é ilícito. Não há outras empresas que façam esse tipo de cabo metálico, apenas empresas de fibra. Não tenho conhecimento de empresas da Vivo de outros Estados. Os cabos reconhecidos na delegacia, foram entregues à própria Vivo de Mauá, o material é destruído e vira sucata. Na identificação, foram tirados e analisados todos os fios de cobre dos sacos. Os criminosos cortam, derretem o cabo e vendem dentro do próprio município. A Vivo não repassa o material devolvido pela delegacia, provavelmente a sucata que fazem é destruída.

SÉRGIO RIBEIRO TAVARES (representante da vítima FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.), relatou que um policial civil entrou em contato comigo informando que provavelmente teria apreendido um material de cobre que pertenceria à empresa que represento. Eu lhe disse que o material apreendido era compatível com o que era utilizado na empresa. Fiz um levantamento dos dados referentes aos cabos, como marca, seção

nominal etc., e passei para o investigador, realmente constatamos que o material apreendido era compatível. E como notei a falta desse material na empresa (o qual não tinha sido constatado antes desses fatos), foi lavrado boletim de ocorrência. O material estava no pátio da empresa. A empresa FURNAS não é a única que utilizava esse tipo de material. O material apreendido pelos policiais estava seccionado em vários pedaços de 60 ou 70 centímetros. Havia ainda cabos queimados, os quais dificultam ou impossibilitam sua futura identificação. Os cabos utilizados pela empresa FURNAS são diferentes dos utilizados pelas empresas de telefone. O policial me relatou que o material teria sido apreendido em um ferro-velho. Esse material apreendido seria descartado pela empresa FURNAS, e não sei de nenhum funcionário da empresa que teria sido autorizado a retirar o material da empresa. O material foi furtado por um terceirizado de FURNAS. O local em que foram furtados os cabos é cercado e há várias construções em volta, contando com alambrado no perímetro e seguranças, que vistoriam veículos e pessoas.

A testemunha THIAGO DANIEL DE ALMEIDA FOGAÇA, delegado de polícia, relatou que tudo se iniciou com o boletim de ocorrência de uma empresa de internet. O dono da empresa recebeu um alarme no celular, avisando que a torre estava sem sinal. No local foi encontrado uma caminhonete com 14 baterias, o que o dono concluiu que estavam tentando furtar as baterias. A polícia militar foi acionada e realizou as diligências, o veículo foi apreendido, mas os furtadores não foram localizados. Horas depois, o proprietário do veículo, o acusado CLÉRIO, foi até a delegacia fazer boletim de ocorrência do furto, narrou ele que estava dirigindo próximo ao Bela Vista, quando sofreu uma pane, foi até a casa dele e quando voltou para arrumar o veículo, ele não estava mais lá. CLÉRIO dispensou seu chip telefônico após sua oitiva na delegacia. Não nos era crível que outra pessoa tivesse furtado o veículo que estava em pane para fazer o furto das baterias. Já havia informações em relação a CLÉRIO dono do veículo. Foi-nos informado que o dono da caminhonete estaria realizando esses tipos de furto e que o receptador do material seria HAMILTON, já conhecido por ter um ferro-velho. Por meio de investigações, foi possível ligar CLÉRIO à HAMILTON, pois CLÉRIO seria responsável pelos furtos e HAMILTON pela receptação do material. Ainda segundo informações, foi possível saber que HAMILTON tinha ligação com RAIMUNDO, vulgo "baiano", que era seu braço direito. Diante disso, deu-se início a investigação dos telefones. Foi possível ter certeza de que CLÉRIO estava no local dos fatos onde ocorreu o furto das baterias, devido ao histórico de chamadas. Foi descoberto que mais duas pessoas estavam com ele nessa ocasião, e também quando do furto dos cabos da operadora Vivo e no furto das baterias estacionárias em Taquarivaí. A ligação entre CLÉRIO e HAMILTON pode ser confirmada através uma chamada telefônica entre eles. Segundo interceptações telefônicas, foi possível notar que havia duas células, uma responsável pelo furto de baterias e cabos de telefone, e outra que era responsável pela receptação de metais em geral. Os responsáveis pelos furtos de baterias e cabos telefônicos, eram CLÉRIO, PAULO HENRIQUE e DANIEL. Foi realizada a prisão dos identificados, DANIEL colaborou com a polícia, prestou declarações e confirmou tudo aquilo que estava sendo apurada nas investigações, deixando claro que CLÉRIO era o líder. Em relação a receptação, foi interceptado HAMILTON com mais um indivíduo (dono de um ferro-velho) se comunicando para combinar o carregamento dos materiais, diante disso, passou-se a monitorar o caminhão do carregamento, cujo motorista era RODRIGO, foi abordado em outro ferro-velho, do JAMIL, com quatro centenas de fios de cobre carregados no caminhão. Ele disse que trabalhava para SÉRGIO, em Angatuba, e que com regularidade carregava material nos ferros-velhos de Itapeva, não só de HAMILTON. Após a apreensão, SÉRGIO passou a ligar para HAMILTON e demonstrou temor de a polícia ir até sua casa e pelo celular de RODRIGO ter sido apreendido. Nesse celular encontramos uma planilha de valores e demonstrativos de muito material adquirido por SÉRGIO de HAMILTON. Houve uma interceptação de uma ligação entre HAMILTON e uma mulher não identificada, onde ela lhe dizia que uma pessoa havia sido levada à delegacia em razão de algumas buchas de móveis, qual já havia um boletim de ocorrência devido a desses materiais. As buchas eram feitas pela empresa ADELCHI e parte era desviada e revendida para os ferros velhos. Quanto ao

cumprimento de busca e apreensão na residência de SÉRGIO, foram encontrados diversos materiais de móveis lá. Quando chegamos até a casa de SÉRGIO, havia diversos cachorros de porte grande, que foram contidos pelos donos, SÉRGIO estava tranquilo, ROSANGELA estava com um temperamento bastante agressivo. No início, o casal negou ter algo ilícito na casa, mas após um tempo, SÉRGIO apresentou os materiais aos policiais. As buchas foram encontradas dentro do caminhão, ao ser apresentada ao réu, parecia que ele nem tinha ciência do que era, mas sabia que era um material nobre, novo e que foi comprado sem nota fiscal. Após algumas conversas, SÉRGIO confessou que havia comprado os materiais de HAMILTON, e que ao ver que eram fios de telefone, falou que iria devolver para ele, pois seu comprador não aceitava aquele tipo de material, inclusive, foi avisado de que se mandasse mais fios de telefones para os compradores, eles não fariam mais negócios com SÉRGIO, mas HAMILTON disse para devolver depois e, por receio da fiscalização, após apreensão da carga com RODRIGO, SÉRGIO enterrou o material. A equipe estava vasculhando o terreno, pois tinham notícia de que o material foi ocultado, e como SÉRGIO percebeu que iriam encontrar e acabou dizendo. Após a apreensão e registro na Delegacia em Itapetininga, ROSANGELA ligou para HAMILTON dizendo o que que ele tinha arrumado para eles, ficando explícito que ela sabia do material. SÉRGIO admitiu que havia adquirido as buchas americanas e fios de telefônicos de HAMILTON, tendo exibido as mensagens no celular. Analisado o celular de SÉRGIO obtiveram informações de valores entre operações com HAMILTON na ordem de cento e setenta mil reais, além de fotos de baterias estacionárias e outros produtos. SÉRGIO admitiu que comprou baterias estacionárias de HAMILTON que eram idênticas às de furtos praticados na região, especialmente um em que houve o furto de 24 baterias. As baterias compradas por SÉRGIO tinham o mesmo peso daquelas 24 furtadas. Após esta apreensão, HAMILTON passou a procurar pessoas para obter notas fiscais dos materiais, para esquentar a posse. HAMILTON conversou com um funcionário de Furnas, sobre notas fiscais, motivo pelo qual acionaram o funcionário de referida empresa, que reconheceu os cabos encontrados no caminhão dirigido por RODRIGO, bem com que em hipótese alguma poderia ter sido retirado por terceiros. Licitamente, o material não poderia ter saído da empresa, tendo sido desviado. HAMILTON não apresentou notas do material mesmo após o encerramento das investigações. RAIMUNDO tinha relação de subordinação com HAMILTON e era o responsável por procurar materiais para comprar. RAIMUNDO conversou com MARIA JOSÉ sobre materiais que estavam com ela, especialmente parte das buchas americanas desviadas. RAIMUNDO fornecia as buchas para HAMILTON, e as havia comprado de MARIA JOSÉ. O indivíduo que desviou as buchas americanas, Miguel Santo Souto, morava na Vila Santa Maria, mesmo bairro do ferro velho de MARIA JOSÉ. MARIA JOSÉ disse que a melhor parte do material que tinha vendia para HAMILTON, tendo ela receptado buchas americanas, mas não fios telefônicos. MARIA JOSÉ receptou parte das buchas americanas, revendeu a HAMILTON através de RAIMUNDO, que as passou para SÉRGIO. A outra parte das buchas americanas foram encontradas no ferro velho de JAMIL, que era gerenciado por RAFAEL. JAMIL era citado nas interceptações, mas não foi encontrado nada em sua residência. HAMILTON teve contato com Fraguas, da empresa prestadora de serviço para Furnas, pedindo nota fiscal e, durante certo ponto da ligação, o Advogado do HAMILTON passou a orientar Fraguas sobre como criar essa nota fiscal. HAMILTON desconfiou que estava interceptado, vez que adquiriu nova linha, colocada em nome de uma mulher de nome Débora Grazieli de Lima, que também foi interceptada. Estavam tendo muitos furtos de fios telefônicos em partes pequenas, causando diversos transtornos ao serviço de telefonia, em virtude da necessidade de emendas de fios, serviço técnico e custoso. Esses furtos estavam causando transtorno a serviços de relevância pública. Havia cerca de dois furtos de fios de telefone ao dia, com registro pela Delegacia Eletrônica. Depois da operação cessaram os furtos de fios telefônicos. HAMILTON era o líder, tendo sido encontrados mais fios telefônicos em sua residência. O técnico da telefônica reconheceu o fio como sendo da Telefônica, mesmo após queimado parcialmente. A queima do fio é para impedir e dificultar a identificação dos fios. Mas o manual técnico da empresa permite a identificação dos fios mesmo após queimados. Sobre a organização criminosa, HAMILTON seria peça central, pois recebia dos demais receptadores. Iniciava-se com usuários de drogas e furtadores, que

passavam para ferros velhos menores, como os de MARIA JOSÉ e JAMIL; após o material, através de RAIMUNDO, chegava a HAMILTON e após era transportado por RODRIGO para o ferro velho de SÉRGIO e ROSANGELA. Os dois últimos vendiam os materiais para uma empresa de fundição, que, inclusive, alertou SÉRGIO e ROSANGELA que não mais adquiriria tais materiais e nenhum outro se continuassem a remetê-los (fios de telefone e baterias estacionárias). Cada bateria estacionária custa mais de um mil e quinhentos reais. Houve determinação do governo estadual, pela Secretaria de Segurança Pública, para maior atenção quanto a tais crimes. MARIA JOSÉ teve uma comunicação telefônica acerca das buchas, mas tinham diversas notícias sobre ela. MARIA JOSÉ falou de pedacinhos de fios em conversa telefônica. Não se recorda de HAMILTON sendo chamado pela alcunha "fio". Não dá para precisar a quantidade exata das buchas receptadas por MARIA JOSÉ, cuja relação era maior com RAIMUNDO e HAMILTON. A procura por notas fiscais tornou evidente a ausência de legitimidade do material possuído. A identificação, bitola e uso, foi feita pelo representante de Furnas, conforme interceptações. O representante da Telefônica reconheceu os fios apreendidos, que somente é utilizado por referida empresa, conforme manual enviado. Mas não sabe sobre eventual capacitação técnica de referido funcionário. Quanto às baterias estacionárias, não houve conclusão do negócio; quanto as 48 baterias, tendo sido oferecidas por HAMILTON a SÉRGIO, que inclusive disse acerca de negociações anteriores. Nem ROSANGELA, nem SÉRGIO, admitiram

que ela sabia do material enterrado, mas concluiu, pelo comportamento de ROSANGELA durante a busca e após a apreensão pela ligação a HAMILTON. Os fios de cobre queimados recebidos por SÉRGIO, ele disse que não queria, porém o ocultou, sem devolvê-lo para HAMILTON. As buchas americanas foram encontradas no caminhão, com carga trazida de HAMILTON e outros sucateiros. A carga havia sido fiscalizada anteriormente, mas os policiais civis, na primeira diligência, não sabiam se tratar de mercadoria obtida por meio criminoso. As buchas estavam sob um bag no caminhão, embaixo de outras mercadorias. SÉRGIO sabia das buchas americanas porque comprou o material e o procedimento de aquisição dele era HAMILTON mandar foto do material e SÉRGIO dizer o preço, bem como que SÉRGIO disse que já havia comprado o material anteriormente de HAMILTON. É certo que SÉRGIO não comprou as buchas como cobre, pois era diferente e com valor diferenciado, por conta de um metal nobre, segundo SÉRGIO, tungstênio. SÉRGIO pediu confirmação da origem do material, sendo dito por HAMILTON que seria do Banco do Brasil. RODRIGO DAMIAN era um mero transportador que trabalhava para SÉRGIO, não sabendo se em caráter exclusivo. Ele tinha uma tabela de valores e poderia intermediar a compra, mas não pode afirmar isso. ROSANGELA é sócia da empresa, mas a negociação era feita por SÉRGIO. O líder central lhe pareceu ser SÉRGIO, mas HAMILTON era quem comprava em Itapeva. JAMIL e RAFAEL ofereciam materiais para SÉRGIO, sendo esta a ligação entre eles. As buchas americanas estavam prontas para uso, apenas a rosca é feita manualmente. Algumas estavam com a rosca feita, outras não. As buchas eram pequenas, mas não aparentavam ser de descarte. RAFAEL e JAMIL deveriam saber os materiais que estavam comprando. Não se recorda se eles buscaram ajuda de terceiros para identificar o material adquirido ou tomaram alguma cautela para tanto. SÉRGIO entregou espontaneamente o celular à polícia. Havia mensagens de RAFAEL perguntando para SÉRGIO sobre o que seria. Não pode afirmar que RAFAEL ou JAMIL tomaram as cautelas necessárias. CLÉRIO não teve o deslocamento constatado por ERBs em um dos furtos, mas DANIEL relatou que ele estava presente nos três furtos. CLÉRIO pode não ter usado telefone quando dos furtos e por isso pode não ter constado nos relatórios da ERB. Não se recorda o nome da pessoa que furtou o material de Furnas, acredita que se chama Fraguas e forneceu para HAMILTON. Não houve interceptações com contatos entre CLÉRIO, HAMILTON e RAIMUNDO, somente dados de ligações telefônicas. Por esse motivo cindiu as investigações. RAIMUNDO tinha a função de ser intermediário na aquisição de materiais e fazia parte da articulação com SÉRGIO.

A testemunha CÉLIO RICARDO JORGE, investigador de polícia, relatou que o início da investigação se deu devido ao um boletim de ocorrência sobre um veículo Fiorino próximo a uma estação de telefonia no Alto da Brancal, que foi localizado pelos

funcionários que receberam um alerta no celular sobre o furto. Os funcionários relataram que ao chegarem ao local, localizaram o veículo abandonado, com as portas abertas e com as baterias furtadas em seu interior. No dia seguinte, CLÉRIO, o dono do carro, foi até a delegacia prestar queixa do furto do veículo. Naquele momento nós já tínhamos informações sobre uma possível Fiorino branca estar envolvida nos furtos de baterias, cabeamento e outros materiais. Ainda não tínhamos os nomes dos envolvidos, apenas informações do carro. Diante esta informação, começamos a investigar o local em que havia sido encontrado o veículo, que foi encontrado no ponto da torre telefônica. Foi feita a interceptação telefônica o que foi possível identificar a linha de DANIEL. Após isso, foi possível identificar o deslocamento de DANIEL, CLÉRIO e PAULO HENRIQUE. Apurando informações, outras ocorrências devido a tais receptações, foi possível chegar ao pai de HAMILTON. HAMILTON e seu pai já eram conhecidos de outras apreensões e prisões, inclusive uma no dia 05 de novembro. Esses dados agregados naquele momento das investigações, chegaram mais informações para nós que apontavam envolvimento de CLÉRIO juntamente com RAIMUNDO e HAMILTON. Tal informe, levou a polícia a trabalhar de acordo com contatos telefônicos entre CLÉRIO, o pai de HAMILTON e HAMILTON. A partir disso, chegamos à conclusão de que HAMILTON era o receptor de todos os materiais furtados. Durante a interceptação telefônica, foram também identificadas as linhas DE PAULO HENRIQUE, DANIEL, MARIA JOSÉ, JAMIL E SÉRGIO. Notamos que havia uma estrutura hierárquica nessa investigação, HAMILTON, sequencialmente RAIMUNDO que era preposto direto de Hamilton, diversificado havia MARIA JOSÉ, JAMIL e seu preposto RAFAEL, acima um pouco deles, havia SÉRGIO, qual fazia a negociação dos materiais. Devido a interceptações telefônicas, foi identificado o caminhão que era dirigido por RODRIGO. Quando foi abordado o caminhão, RODRIGO foi indagado a respeito da origem do material, informou que havia carregado o caminhão no ferro-velho de HAMILTON. RODRIGO informou que era funcionário de SÉRGIO e já havia feito carregamentos de cobre várias vezes no depósito de HAMILTON. O material apreendido foi levado até a delegacia, o que levou HAMILTON a comparecer no DP espontaneamente, foi-lhe indagado a respeito dos materiais, respondeu que comprava por 8 reais o quilo e venderia por 25 ou 35 reais o quilo, adquiriu com um terceiro desconhecido que trabalha em uma empresa em Itapeva. A apreensão foi feita devido à falta de documento de identificação e devido a informações de que aquele material era decorrido de uma ação criminoso. Diante das comunicações feitas entre os investigados, houve uma comunicação de HAMILTON com uma mulher não identificada, informando que iriam mais materiais escondidos na carga. Os materiais apreendidos anteriormente estavam escondidos no meio de uma carga. SÉRGIO estava com medo da investigação policial. Foi apreendido no depósito de JAMIL as buchas americanas e ficou claro que ele havia vendido para SÉRGIO. Ficou claro ainda que essas mercadorias haviam chegado em Itapetininga. Quando chegamos ao local, o mesmo caminhão que havia sido conduzido anteriormente, havia levado a carga ao depósito de SÉRGIO, qual ficou extremamente apreensivo. No depósito de SÉRGIO foram localizados 175 kg de buchas americanas, cabeamento de cobre, e mais 175kg de cobre no pátio. ROSANGELA, mulher de SÉRGIO, ficou aflita, o que percebemos que provavelmente ela teria plena ciência de toda estrutura criminoso da organização. ROSANGELA tentou interromper as buscas dos policiais, fez transtorno para tirar o foco da busca. Foram localizadas mais buchas, cobre e cabos telefônicos que estavam enterrados no local. Indagado, SÉRGIO disse que os fios telefônicos eram de HAMILTON, além dessa informação, foi dito que lhe foi oferecido também baterias estacionárias, também apresentou o celular espontaneamente, pois havia informações e dados lá, o celular foi apreendido. SÉRGIO recebeu os fios telefônicos mesmo tendo renunciado. Nas investigações foi levantado o valor de 170 mil reais de material. Após a apreensão de SÉRGIO, ROSANGELA liga desesperadamente para HAMILTON, narrando os fatos e falando para ele retirar os materiais de seu ferro-velho, o que deixou claro a integração dela no grupo criminoso. SÉRGIO confirmou que anteriormente havia negociado mais buchas com JAMIL. Com essas apreensões pudemos perceber movimentações por parte do HAMILTON, qual tinha uma linha telefônica há muito tempo e trocou repentinamente, comunicou RAIMUNDO e ainda o instruiu para tomar cuidado com o que falam por ligação, pois já havia suspeitado

que estava sendo investigado. HAMILTON estava tentando mudar os dados da empresa, procurando outros bancos para fazer a movimentação do dinheiro, estava em busca das notas fiscais que ratificassem a origem dos demais materiais que estavam apreendidos. Nas interceptações, foi possível observar que HAMILTON teria mais cobre guardado, os quais foram localizados em sua residência, embaixo de sua cama. Ainda nas interceptações telefônicas, PAULO HENRIQUE, um dos furtadores, fez uma brincadeira com sua esposa dizendo que ele era bom em roubar torre. O único que confessou a autoria do crime foi DANIEL e informou sobre os materiais. A figura de HAMILTON ligava a célula dos furtadores e dos receptadores. MARIA JOSÉ tinha estabelecimento no Jardim Santa Maria e parte das buchas americanas foi receptada por ela, e compra de fios, ambos repassados para HAMILTON. JAMIL atuava na compra dos materiais no Jardim Virginia e revendia para SÉRGIO, havendo contatos entre eles a respeito das buchas americanas. Após as prisões praticamente desapareceram as ocorrências de furtos de cabos telefônicos, fios e baterias estacionárias. O material furtado em Furnas, ficava dentro da empresa, em um lugar fechado, com vigilância 24h, os únicos autorizados a pegar o material eram as pessoas terceirizadas. Quando o material de Furnas era dirigido para descarte, ele era leiloado e revertido para algum programa social dentro da empresa ou para terceiros, não havia qualquer hipótese de qualquer outra pessoa retirar o material de lá. Não sei informar como foi feito a subtração do material de dentro de Furnas. A carga que foi encontrada dentro do caminhão não tinha sido mexida ainda. Não sei dizer se houve dolo inicial quanto a SÉRGIO ter receptado os fios telefônicos em sua casa, mas eles se encontravam enterrados e a forma de ROSANGELA agir na busca causaram estranheza. Acredito que RAFAEL tinha ciência de que as buchas americanas eram objetos ilícitos, devido a movimentação dos materiais.

A testemunha WILLIAM CANTAGALLO SOLER DE CAMOS, policial civil, relatou ser da equipe do investigador Célio, após o levantamento do principal, eu trabalho com as pesquisas, levantamento de nomes endereços, locais, acompanhamento de buscas. Tivemos conhecimento que havia sido abandonado um veículo próximo à uma torre de comunicação. A princípio não havia registro de furto do veículo e nos foi informado pela guarnição que acompanhou o veículo que havia baterias dentro da Fiorino branca. Posteriormente, foi confirmado que as baterias haviam sido subtraídas da torre de comunicação que havia no local. Após o conhecimento do furto e constatação pelos técnicos operadores da torre, partimos da investigação do veículo. Causou-nos estranheza, pois quando alguém vai fazer um furto não usam um veículo que está em seu nome. O veículo era um Fiorino da cor branca. Averiguamos o proprietário do veículo. Quando os técnicos da torre chegaram ao local por terem recebido um alerta de falha na torre, notam que alguém correu, não conseguiram ver quem era, nem vestes ou detalhes. No dia seguinte, o proprietário do veículo, CLÉRIO, foi registrar uma ocorrência de furto do veículo, alegando que houve uma pane e acabou deixando o veículo no meio da estrada e não o encontrou quando voltou ao local, nos causou estranheza ele não ter acionado a polícia no dia anterior. Partindo do princípio da estranheza causada, demos início as diligências e oitiva de CLÉRIO. Foi solicitado a quebra das ERBs das torres telefônicas do local do furto. Coincidiu de encontrar os cadastros dos investigados CLÉRIO, DANIEL e PAULO HENRIQUE. Foram feitos os levantamentos de relação e interligação de todos os investigados, até este momento não sabíamos quem eram os furtadores e receptadores. Informantes já haviam notificado que o veículo apreendido já havia sido visto próximo a locais e, que já tinham corrido outros furtos. Por meio das análises telefônicas de CLÉRIO, chegamos aos números de DANIEL e PAULO HENRIQUE, que coincidiam com a triangulação de todas as torres onde ocorreu o furto. Foi feito o levantamento de todas as ocorrências que tinham o mesmo tipo de atuação, foram identificados os furtos de baterias e cabos telefônicos. Foi feito o levantamento de CLÉRIO, que durante sua oitiva disse que o aparelho que utilizou no dia que ocorreu o furto, ele havia dispensado 15 dias antes do fato, porém, os registros telefônicos provam que ele continuou utilizando o aparelho até o dia de sua oitiva, posteriormente ele veio a trocar seu número de telefone. Levantamos a triangulação de todas as torres próximas a outros locais em que os três primeiros investigados

estavam, o que coincidiu com mais furtos, sendo eles também de cabos telefônicos. Nem sempre os três estavam juntos, iam pelo menos dois. Não me recordo se houve registro de ligações entre eles, pois foi Célio que fez essa parte da pesquisa. Recordo-me que a partir das análises telefônicas, foi identificado o contato dos investigados com possíveis receptadores, o que nos fez chegar na pessoa de HAMILTON, o que nos levou a dar início a investigações sobre ele e foi analisado que HAMILTON tinha o potencial perfil de receptor. Ao decorrer das investigações, chegou-se a SÉRGIO. O identificamos através de ligações telefônicas onde mostraram que SÉRGIO fez ligação direta com HAMILTON informando que iriam buscar os materiais. Identificamos que o motorista já havia buscado os materiais e fizemos a abordagem para identificação de tais objetos. Durante a averiguação notamos que havia cobre debaixo de outros materiais. RODRIGO, o motorista, informou onde havia pegado cada material, até mesmo os que não eram procurados. Não tinha notas fiscais dos itens, apenas um controle informal. O próprio motorista mostrou o celular, disse que trabalhava para SÉRGIO e não tentou esconder o cobre. O motorista e o caminhão foram liberados. No dia seguinte, vi uma matéria no Ita News, onde falava sobre uma pessoa que havia sido abordada com buchas americanas e me recordei de que também havia essas buchas no caminhão, que no dia achei que era sucata de alumínio. O fabricante das buchas já havia informado o furto delas. Durante as oitivas de RODRIGO, foi visto por meio de interceptação telefônica, que SÉRGIO teve contato com HAMILTON informando que não conseguia entrar em contato com o motorista e que daria problema se a polícia prendesse os materiais do caminhão. Nos causou estranheza o fato de Sérgio demonstrar muito medo de sua chácara ser averiguada, a partir disso, foi formulado o mandado de busca e apreensão. Durante a averiguação na chácara de SÉRGIO, identificamos as buchas americanas embaixo de bag de latinhas de alumínio, dentro de um caminhão. Localizamos alguns cabos de cobre, perguntamos para Sérgio se havia mais materiais, e ele disse que tudo aquilo pertencia a HAMILTON. Sérgio não sabia sobre a interceptação telefônica. Sérgio nos mostrou o celular e conversas com HAMILTON onde constavam as negociações dos materiais. ROSANGELA estava muito nervosa com a abordagem e não queria permitir a averiguação no local. Foi visto em interceptações, HAMILTON dizendo para que SÉRGIO enterrasse o material que estava com ele, então sabíamos que os itens que não estivessem visíveis estariam enterrados ou ele teria dado algum fim. SÉRGIO mostrou os materiais enterrados depois de conversarmos com ele. Os demais materiais estavam enterrados. Durante as interceptações, identificamos que SÉRGIO fazia negociações para HAMILTON. RAIMUNDO trabalhava com HAMILTON negociando materiais e fazendo uma espécie de triagem. MARIA JOSÉ mantinha contato com HAMILTON, mas não sei mais detalhes sobre a relação dela com o comércio. HAMILTON tinha contato com os furtadores e os receptadores. SÉRGIO tinha ciência que os fios telefônicos era material de furto. Quando foi feita a apreensão do material do caminhão, havia matérias além do cobre, que foi levado até a delegacia para que alguém apresentasse o comprovante dos itens e pudesse retirar. Houve várias ligações entre HAMILTON e seu advogado sobre o que estava acontecendo e os materiais em si. Feita a apuração, foi descoberto que o material de cobre havia sido furtado da empresa Furnas, um terceiro autorizado que furtou e desviou os produtos, que foram entregues para RAIMUNDO e chegou para HAMILTON. Recordo-me que ROSANGELA manteve contato com HAMILTON após a prisão de SÉRGIO, acredito que ela tenha total consciência de tudo. Os representantes das empresas dos materiais furtados, identificaram os itens e os retiraram da delegacia. Acredito que para SÉRGIO as buchas americanas seriam sucatas. Parte dos cabos estavam queimados e outra parte estavam cortadas. Aqueles fios encontrados, o técnico afirmou que apenas a TELEFÔNICA que implanta no estado. Não sei informar o destino dos materiais recuperados na delegacia. As buchas encontradas no caminhão encontrado na residência de SÉRGIO, não pareciam estar escondidas. Antes da data da busca e apreensão, não acredito que ROSANGELA tenha ligado para HAMILTON. SÉRGIO havia recusado os fios telefônicos, pois a empresa para que ele enviava os materiais não aceitavam aquele tipo de item. Pelas interceptações, RAIMUNDO, ao localizar um item, ligava para HAMILTON e dizia o quanto valia e oferecia para compra. Após, RAIMUNDO ia até o ferro velho para providenciar o carregamento dos objetos comprados. RAIMUNDO ia com a caminhonete

que ficava no ferro velho de HAMILTON. Não me recordo se CLÉRIO, PAULO HENRIQUE e DANIEL estavam sempre juntos nos furtos, mas pelo menos dois estavam.

A testemunha de defesa MÁRIO GOMES DE MORAES, relatou que é proprietário de um barracão alugado pela acusada MARIA JOSÉ. Ela alugou por cinco meses antes de ser presa. Ele é próximo do aterro municipal e por isso ela se interessou. Eu não tinha acesso ao barracão e não frequentava o lugar. Eu aluguei para ela trabalhar com material reciclado, mas não sei o que ela guardava lá. Nunca vi o que ela guardava lá.

A testemunha de defesa JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA, relatou que reside próximo ao barracão utilizado pela acusada MARIA JOSÉ. Ela trabalhava com material reciclado. Lá é próximo ao aterro sanitário e trabalham com todos os tipos de materiais reciclados. Eu via os "bags" cheios e via eles separando os materiais. Eu a vi comprando uma "sacolinha" de mercado com peças que pareciam as usadas em móveis. Eu o ouvi falar que era da rua 11, mas não ouvi nada mais.

A testemunha de defesa RONALDO ADRIANO DA SILVA, relatou que conhece o acusado RONALDO desde criança e sei que ele trabalhava com ferro velho desde sempre. Conheço o RODRIGO. Nesse negócio compra o material quem tem dinheiro e revende. Eu compro material e revendo, ganhando R\$0,30/KG. Eu sou intermediário de compra e venda de material reciclagem. Eu vou para o mato, compro o material e revendo. O CLÉRIO LEANDRO é um motorista, de boa família e trabalhador. Ele é motorista e como ficou sem CNH ele trabalhou para o meu pai e depois de me conhecer ele passou a trabalhar com reciclagem também. Dois dias depois que ele parou de trabalhar com o meu pai o carro dele foi apreendido. Ele tinha a camionete há dois dias quando ela foi apreendida. Ele não tinha relacionamento com o RODRIGO. Já trabalhei em indústria e no painel de instrumentação tem o mesmo fio de telefone. Na verdade, alguns fios da indústria são de alumínio. Precisa de um imã para ver. Conheço o PAULO HENRIQUE. A vida toda trabalhou como servente de pedreiro e já trabalhou comigo. Excelente de pessoa. Conheço DANIEL RODRIGUES apenas de vista. PAULO HENRIQUE e CLÉRIO RODRIGO eram meus vizinhos. DANIEL era pedreiro. Conheço o "BAIANO". Ele é o motorista do HAMILTON. Até onde sei ele é motorista do HAMILTON e ganha porcentagem da carga. Até onde sei os vendedores negociavam HAMILTON e o seu pai PEDRINHO, e o BAIANO buscava o material ganhando porcentagem.

A testemunha ELISAIL RODRIGUES DO NASCIMENTO, relatou que trabalho com material de reciclagem. Eu "cato" material de reciclagem. Vamos nas Fazendas comprar o material, e na cidade, e é muito comum encontrar fios de cobre. Eu não sei dizer se os fios são de determinada empresa. Eu diria que é quase impossível. Do tempo que conheço ele eu sei que ele trabalha desde molequinho catando papelão junto com o seu pai. O meu material eu vendo separado. Quando pega uma carga fechado não é separado antes. O RAIMUNDO, conhecido como "baiano", é ajudante do HAMILTON. Ele também buscava algumas compras que eu fazia em fazendas. Os fios de cobre em geral são encontrados "picotados", ou seja, cortados. Nós descascamos e fazemos "bolinho".

A testemunha de defesa SALOMÃO FOGAÇA DE ALMEIDA, relatou que trabalho para o pai do HAMILTON, o sr. Pedro. Conheço ele há 10 (dez) anos e ele trabalha com compra e venda de sucata. A latinha vem separada e os demais produtos vem todos juntos. O HAMILTON manda para outras pessoas separarem. Em geral ele comprava até duas cargas por semana e quando não tinha também comprava de catadores. Nós marcamos o nome e o documento de quem leva os materiais para evitar comprar produtos roubados. Algumas cargas vêm com documentos certos, mas muitas não. Só compramos ferro de obras de construção. Os fios de cobre vêm tudo junto e não se pode saber de onde é. A sucata é vendida por quilo. Conheço o BAIANO. Ele começou a trabalhar com o HAMILTON há cerca de quatro anos. Ele prestava serviço para o HAMILTON, era funcionário dele. O fio de cobre é vendido por R\$25,00/KG. É raro chegar fio de cobre para ser vendido no barracão. A maior parte vem cortado, alguns encapados e outros descascados. O

BAIANO comprava material com o dinheiro adiantado pelo HAMILTON, ganhando comissão para tanto. Somente ferro e outros materiais. Era muito raro comprar cobre. A maioria do cobre que vinha tinha nota. Em geral o cobre era comprado dos catadores. Os catadores não emitem nota.

A testemunha de defesa LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS, relatou que trabalha com compra e venda de carros e já fez negócios com HAMILTON. É uma excelente pessoa.

A testemunha de defesa MAURO ALVES FERREIRA, relatou que trabalhou na Telesp por 27 anos. Eu posso dizer que os cabos utilizados em empresas de telefonia são vendidos por apenas duas fábricas no Brasil. Se outras empresas quiserem o mesmo cabo eles conseguem comprar. Depois de queimado o cabo não pode ser identificado. Na época da TELESP os cabos substituídos eram bobinados, levados para um pátio em Sorocaba e de lá eram vendidos. Até hoje é feito assim. Nos serviços que eu presto eu deixo com o dono os cabos que substituo.

As testemunhas de defesa FÁBIO JOSÉ GONÇALVES e RODRIGO DA CRUZ MELO apenas de antecedentes, juntaram declarações.

Os corréus que estão sendo processados nos autos originais (nº 1500444-90.2021.8.26.0270) foram interrogados, conforme segue:

O réu CLÉRIO LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA declarou que conhece o PAULO e o DANIEL como serventes de pedreiro. Eles me convidaram para fazer um furto de cobre no "Alto da Brancal" porque eu tinha uma camionete. Eu ganhei R\$200,00 em dinheiro. No outro dia nós fomos buscar as baterias, quando fomos surpreendidos. Abri o boletim de ocorrência com medo de ser preso. Eles que vendiam, mas eu não sei para quem. Para qualquer um da cidade. Eu moro em Itapeva, ao lado do PAULO. O meu telefone celular tem o final 2089. Minha companheira há 8 anos se chama Mayara. Eu tinha os contatos deles nos meus celulares e estavam na minha agenda com os nomes próprios. Não conheço os demais réus. Tenho 38 anos, moro com minha esposa e três filhos. O único processo que tive foi um de Maria da Penha, quando era companheiro da Vanusa.

O réu PAULO HENRIQUE SANTO DE OLIVEIRA declarou que praticou os três furtos. Eu e o DANIEL trabalhávamos juntos e como ficamos apertados pela pandemia, resolvemos praticar os furtos. Primeiro furtamos as três baterias. Quando o CLÉRIO começou a trabalhar com a gente voltamos para furtar os cabos e as demais baterias. Primeiro pegamos os cabos e depois voltamos pegar as baterias com o carro do CLÉRIO. Sou muito amigo do DANIEL. Os furtos foram praticados em torres próximas. O material do primeiro furto eu tentei vender num ferro velho do Jardim Maringá, do HAMILTON. Estava fechado e pegamos o contato dele. Ele faltou que já devia estar aberto, mas era tocado pelo seu pai. Acabamos anunciando no facebook e vendemos para uma pessoa desconhecida. Os cabos nós usamos em extensão e vendemos os antigos em um ferro velho na Cimentolândia. Vendemos as baterias por R\$150,00. Os cabos vendemos por R\$120,00. Não sei dizer por que o CLÉRIO falou que ganhou R\$200,00 por participar do furto. Nós vendemos o quilo de cobre por R\$20,00. Tenho 27 anos e trabalho com construção. É a primeira vez que fui preso. Eu tenho um filho e um enteado. Gostaria de dizer que estou muito arrependido. Não tínhamos a intenção de praticar mais furtos.

O réu DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA declarou que praticou os três furtos. Trabalho no ramo da construção civil e no final de 2020 fiquei apurado pela pandemia. Nós trabalhávamos juntos na construção civil e surgiu a ideia de praticar os furtos. No primeiro fomos apenas eu e o PAULO. Fomos com o meu carro e como ele quebrou não conseguimos voltar no dia seguinte. Voltamos furtar os fios de cobre, agora também com o CLÉRIO, e como as baterias não couberam, voltamos buscar quando fomos surpreendidos. Tentamos vender as baterias no ferro velho do Hamilton, mas estava fechado e não conseguimos falar com ele. O PAULO ligou no celular, mas ele não estava. Eu anunciei no facebook e vendi para uma pessoa desconhecida. Vendi por

R\$150,00 cada uma. Do fio furtado uma parte eu usei para fazer uma extensão para uma betoneira, e o restante vendemos num ferro velho a Cimentolândia. Deve ter dado uns R\$300,00 e dividimos em partes iguais. Gostaria de dizer que estou muito arrependido. Não tínhamos a intenção de praticar mais furtos. Quero declarar que não é verdade que eu vivia de furtos, e sempre trabalhei. Também não é verdade que eu disse que o cabeça era o HAMILTON.

O réu RAIMUNDO NONATO COELHO MELO declarou que é mais conhecido como Baiano. Sou funcionário do HAMILTON e exercia a função de motorista. O HAMILTON comprava sucata e eu carregava com outros dois funcionários, podiam ser o Marcelo, Sônio e outros. Não é verdade o que o SALOMÃO falou que eu comprava material e ganhava comissão. Ele me pagava R\$0,05 KG do que eu transportava, mas não é verdade que eu também atuava como um intermediador. Trabalhei cerca de três anos com ele. Não sei o que são essas baterias. Eu pouco ficava no barracão. A dona MARIA JOSÉ comprou buchas e revendeu para o HAMILTON, que por sua vez revendeu para o SÉRGIO e outras pessoas. Eu vi na internet, depois que a polícia interceptou o caminhão, que era roubado. Eu que fui buscar esse material no barracão que ela tinha na Santa Maria, não sei dizer a quantidade. Veio com outros materiais. Sobre o cobre da Furnas eu só vi a pessoa que foi vender. Ele falou que era da Maringá e que era resto de obra. Eram da empresa Monterey. Eles disseram que tinham recebido como pagamento. Eu tenho um filho especial de 08 anos que está com a mãe. Nunca fui processando anteriormente. Dos acusados eu só conheço o HAMILTON. Sobre a acusação em conjunto com a MARIA JOSÉ não me chamou a atenção a quantidade de buchas americanas. Eu não revirava muito as coisas dela, porque sempre carregamos e nunca tivemos problemas com ela. Ela deixava os materiais separados. Eu não sei dizer se JAMIL e RAFAEL tinham algum contato com o HAMILTON. Eu não sei dizer a origem das buchas americanas, mas a MARIA JOSÉ falou que comprou de um rapaz que tinha falido e vendeu para não perder. A única ligação que tem no meu telefone para o SÉRGIO foi o HAMILTON quem fez.

O réu HAMILTON RODRIGO MELO DE OLIVEIRA declarou que trabalhava com o seu pai desde criança nesse ramo de reciclagem. Várias vezes ele comprava produtos de origem duvidosa e eu o ajudava. Já fazia tempo que eu e ele tínhamos cada um o seu negócio e depois de muitos problemas eu fui trabalhar em um local para mim. Fiquei ali por cerca de seis meses até os fatos acontecerem. Sobre as acusações. As 48 baterias nunca existiram. Uma empreiteira que trabalhava para a Anatel que me ofereceu, mas eu não entendia disso e por isso falei que ia repassar a oferta para o SÉRGIO. O negócio nunca saiu, e os policiais que estão especulando. Os 348 kg de cobre foram vendidos por mim. Eu comprei o material de um representante da empresa Monterey que falou ter recebido em pagamento de uma empreitada. Eu anotei os dados dele e ele ficou de me levar uma nota fiscal depois de me entregar tudo. O empreiteiro tentou se explicar na delegacia, mas fizeram pouco caso dele. Não é verdade que eu forjei notas fiscais. Sobre as buchas americanas, a MARIA JOSÉ ligou para o RAIMUNDO e ele falou que dava R\$900,00. Dei o dinheiro e ele foi buscar. Depois descarregou o ferro e o alumínio. Eu só fui saber depois pelo SÉRGIO que tinha buchas americanas no meio do material que eu encaminhei, comprada da MARIA JOSÉ. O material dela em geral vem ensacado e eu não notei as buchas ali. Sobre os 90kg de fios de cobre enterrados eu não reconheci como meu. Se for meu seriam da empresa Monterey ou da fábrica conhecida como Taquary Papéis. Eu acredito que os policiais me perseguem até por conta dos negócios do meu pai. Eu sou casado e tenho dois filhos. Eu tenho processos anteriores e provei minha inocência. Os recibos das mercadorias foram passados pelo senhor Lucas. Geralmente o meu caminhão carregava em apenas um local, mas isso ficava mais sob a responsabilidade de BAIANO. No dia das buchas o caminhão foi totalmente carregado no barracão dela. Eu sei que o RODRIGO também carregava material no ferro velho do JAMIL. Não é verdade que eu me associei com os demais para a prática de crimes. Eu posso afirmar que o Delegado falou para o BAIANO que ele ficaria preso se não mentisse para me prejudicar. Eu vendia para o SÉRGIO, sim. A esposa dele, a ROSANGELA, fazia penas a parte financeira. As vezes ela achava que podia fazer compras, mas não tinha essa função. O SÉRGIO tinha dois funcionários que faziam o transporte, mas depois ficou apenas com o RODRIGO. Ao carregar o

caminhão os bags são vistoriados e os pacotes de alumínio também. No dia da apreensão foi carregado pouca coisa para o SÉRGIO. O RODRIGO que abre os bags e verifica, mas não despeja. O bag devia ser de "cento e poucos quilos". A relação que tenho com o JAMIL e o RAFAEL é porque compro ferro dele. Não há exclusividade no nosso negócio. Acredito que a empresa deles era do mesmo tamanho da minha e revende o material para terceiros e não direto para fundições. Eu não conhecia uma bucha americana e só vi o que do que se tratava na notícia da Ita News. Quero dizer que sempre trabalhei sozinho e não nunca me associei com ninguém.

A ré MARIA JOSÉ FERNANDES DE CARVALHO declarou que tem 56 anos. Eu alugava um barracão no bairro Santa Maria e comprava reciclagem do aterro sanitário. Eu fazia a seleção e vendia. Certo dia apareceu um senhor dizendo que tinha uma fundição e que as peças estavam com defeito, e por isso eram imprestáveis para o uso. Eu comprei 8/12 kg desse produto, não sendo verdade que eu vendi 176kg para o HAMILTON. Eu conheci o HAMILTON dá época do pai dele, pois o meu esposo também trabalhava com isso. Faz quatro anos que meu esposo faleceu e eu só comecei a trabalhar com compra e venda de sucata 3 ou 4 meses antes de ser presa. Eu jamais compraria o material se soubesse que era produto de roubo. Era costume eu perguntar para o RAIMUNDO se determinado material podia ser comprado ou não. Não conheço os demais denunciados. Eu paguei cerca de R\$3,00 pelo KG da bucha e revendia por R\$4,00. Eu não teria condições de comprar 176kg. Eu não dizer como era a relação entre RAIMUNDO e HAMILTON.

O réu RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA declarou que é funcionário do JAMIL e compro o material quando ele não está no comércio. Uma pessoa que se identificou como Miguel e disse que aquele material era refugio de produção e que o patrão teria dado para ele o material. Eu mandei uma foto perguntando para o SÉRGIO se aquele material tinha utilidade na reciclagem, e ele falou que sim. Por isso comprei essa quantidade, por cerca de dois reais o quilo. O material foi apreendido no barracão e não chegou a ir para o SÉRGIO. Eu o consultei porque ele era um dos compradores. O JAMIL estava afastado por conta da pandemia. O material comprado pelo SÉRGIO era buscado pelo RODRIGO e outros motoristas. O JAMIL só viu o material quando o dono foi atrás, dizendo que era produto de furto. Antes disso eu não tinha mostrado para ele e se ele viu no barracão eu não sei. Fazia uns dois meses que eu tinha comprado. Como o comércio é pequeno não vinham buscar com frequência. Eu nunca respondi a outros processos. Moro com minha esposa e um filho de um ano e dois meses. Além do JAMIL eu não conhecia as outras pessoas, exceto HAMILTON e RAIMUNDO de vista. Eu tinha autonomia para comprar e vender materiais, sem precisar falar com o JAMIL. Os 90kg couberam em cerca de três sacos de 15kg cheios até a metade.

O réu JAMIL DOS SANTOS SILVA declarou que tem 63 anos. Eu tenho empresa de compra e venda de reciclável. Eu trabalho nesse ramo desde 2006. Eu estava afastado em razão da pandemia e o RAFAEL cuidava de tudo para mim. Ele não me consultou a respeito desse material. Ele não suspeitou do material porque estava misturado e era barato. O SÉRGIO era comprador dos materiais e eu revendia para ele. Eu só vi o material depois que a vítima foi atrás e houve a apreensão. Nunca fui processado. Eu já trabalhei como vigilante noturno. Eu não conheço os demais acusados.

Em seu interrogatório, SÉRGIO RICARDO LEAL declarou que dentre os acusados conhece ROSANGELA, HAMILTON e RODRIGO. Disse que fazia negócios com HAMILTON, que tinha um depósito de Itapeva. Afirmou que RODRIGO trabalhou apenas algumas vezes para ele, pois tinha outros funcionários para fazer o transporte. Informou que HAMILTON lhe dizia que obtinha os produtos de outros vendedores/empresas. Com relação às baterias, disse que não chegou a fechar o negócio, pois não teria para quem vender o tipo de bateria que HAMILTON queria vender. Afirmou que nunca adquiriu buchas americanas e que HAMILTON teria as inserido em uma compra fechada feita por ele sem a sua anuência. Disse que uma vez, RAFAEL mandou uma foto e vídeo perguntando o que era aquele material (bucha americana). Sobre os cabos de cobre disse que HAMILTON afirmou que tinha comprado do Banco do Brasil. Posteriormente informou que já fez

negócios com JAMIL e que dele costumava comprar coisas como latinha; disse que durante a pandemia as mercadorias não tinham notas, embora HAMILTON lhe dissesse que havia. No mais, esclareceu que achou os fios de cobre estranhos, pois pareciam fios de telefone. Assim, decidiu escondê-los na terra até que HAMILTON viesse buscá-los, tendo estes permanecido ali por 20 dias.

Em seu interrogatório, ROSÂNGELA CRISTINA VIEIRA MAIA afirmou que é comerciante e que não conhece nenhum dos acusados pessoalmente, sendo que a única pessoa com quem falava eventualmente no WhatsApp era HAMILTON. Afirmou que fez algumas transferências bancárias para o HAMILTON a pedido de SÉRGIO. Esclareceu que tem uma loja de baterias automotivas e que compra baterias novas, direto das distribuidoras. No tocante aos fatos, informou que o responsável pelas negociações era SÉRGIO e que ela não mexe com os materiais de sucata e não possui conhecimento sobre tais objetos. Explicou que os materiais adquiridos por SÉRGIO ficavam em um barracão e que, posteriormente, em razão da pandemia, passaram a colocá-los no sítio onde moram, de modo que estes permaneciam cerca de 3 dias e depois eram vendidos. Disse que na busca e apreensão foram encontradas umas pecinhas metálicas, que não sabe dizer o que são, e fios de cobre.

Por fim, RODRIGO DAMIAN, em seu interrogatório, disse que conhece HAMILTON e que já prestou alguns serviços para SÉRGIO. Esclareceu que fazia diversos tipos de serviços, como carregamento, transporte e galinheiro. Relatou que o caminhão era de SÉRGIO e ele apenas dirigia o veículo. Assim, ia com seu automóvel até a casa de SÉRGIO e lá pegava o caminhão deste e o levava para os acusados HAMILTON e JAMIL, sendo que o carregamento era feito com estes. Após retornava com o caminhão à casa de SÉRGIO e deixava as mercadorias no próprio automóvel, sendo o acusado SÉRGIO responsável pelo descarregamento das mercadorias. Afirmou ter ido umas 3 ou 4 vezes pegar as cargas no HAMILTON e no JAMIL. O local onde pegava os materiais do HAMILTON era um barracão e o do JAMIL era uma casa/garagem. Sabia que ROSANGELA era casada com SÉRGIO, mas não costumava vê-la no local. Por fim, disse que HAMILTON ficava de enviar as notas das mercadorias, mas nunca o fez e que nunca se preocupou com isso, pois na maioria das vezes o transporte era de sucata e latinhas.

Pois bem.

Quanto ao crime de organização criminosa, como se vê, os policiais coletaram um extenso conjunto de informações que tornaram indiscutível a prática da organização criminosa.

O delito está previsto no art. 2.º, caput, da Lei 12.850/2013, cuja redação é a seguinte:

“Art. 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas”.

Já o conceito de organização criminosa vem descrito no art. 1º, §1º, da mesma lei, segundo o qual “considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Cuida-se de infração penal que atenta contra a paz pública, ou seja, o sentimento coletivo de segurança e de confiança na ordem e proteção jurídica, que, pelo menos em tese, se veem atingidos pela *societas criminis*.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“7. Estrutura: exige-se um conjunto de pessoas estabelecido de maneira ordenada, significando alguma forma de hierarquia (superiores e subordinados), com objetivos comuns, no cenário da ilicitude. Não se concebe uma organização criminosa sem existir um escalonamento, permitindo ascensão no âmbito interno, com chefia e chefiados.”

Logo, a lei estabelece, basicamente, 3 (três) requisitos para a configuração da organização criminosa: (i) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; (ii) estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; (iii)

finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional, o que ficou devidamente demonstrado nos autos. O conjunto probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais e diligências realizadas durante as investigações, converge no sentido de que houve, sim, associação estável entre os acusados, com uma divisão estrutural, hierarquizada, de tarefas.

É possível constatar que os acusados CLÉRIO, DANIEL e PAULO faziam parte da célula criminoso responsável pela realização dos furtos às torres de transmissão através da subtração de baterias e cabos (fatos 02, 03 e 04). Ainda, PAULO também era o responsável por realizar o contato com a célula responsável pelas receptações para o encaminhamento dos produtos.

Corroborar esta conclusão o registro realizado na data de 29/10/2020, após o furto ocorrido na noite da data anterior, em que PAULO manteve contato telefônico com HAMILTON para a receptação dos objetos oriundos do crime (fl. 65).

Já a célula que atuava nas receptações era composta por HAMILTON, RAIMUNDO, SÉRGIO, ROSÂNGELA, RODRIGO, MARIA JOSÉ, RAFAEL e JAMIL.

A segunda célula possuía divisões estruturadas, sendo que SÉRGIO e ROSÂNGELA, cônjuges, eram os destinatários finais de todos os produtos, responsáveis por armazenar os produtos em Angatuba/SP e vendê-los às empresas de fundição localizadas na capital do Estado e região metropolitana.

Já HAMILTON era o receptor dos produtos em Itapeva/SP, se valendo de RAIMUNDO como preposto para a obtenção dos objetos de origem espúria junto aos furtadores e outros receptadores da cadeia.

Após, HAMILTON repassava os produtos a SÉRGIO e ROSÂNGELA.

Quanto à MARIA JOSÉ, também receptava os bens em Itapeva/SP, sendo que os repassava a HAMILTON através da interposição de RAIMUNDO.

Já com relação a RAFAEL e JAMIL, apurou-se que ambos também realizavam a receptação de objetos de origem criminoso em Itapeva/SP, todavia, faziam o repasse diretamente a SÉRGIO e ROSÂNGELA.

Por fim, RODRIGO era o responsável por se dirigir até Itapeva/SP e recolher os materiais receptados e armazenados por HAMILTON, RAFAEL e JAMIL para transportá-los até a posse de SÉRGIO e ROSÂNGELA, em Angatuba/SP.

Em que pese RODRIGO tenha tentado se caracterizar em Juízo com um simples motorista, as gravações não deixam dúvidas de sua participação na seleção, avaliação, compra e pagamento das mercadorias, além do transporte, cabendo a ele inclusive ligar para possíveis vendedores de sucata.

Dos autos emerge que ROSÂNGELA não só era a proprietária formal da empresa gerida por seu companheiro SÉRGIO, mas também tinha participação em suas atividades.

Em juízo, o investigador Celio Ricardo e o Delegado de Polícia, Thiago Fogaça, ratificaram que durante as investigações, foi levantado o valor de 170 mil reais de material e que após a apreensão de SÉRGIO, ROSÂNGELA liga desesperadamente para HAMILTON, narrando os fatos e falando para ele retirar os materiais de seu ferro-velho, o que deixou claro a integração dela no grupo criminoso.

Ressalte-se, ainda, a narrativa de ambos, quanto ao comportamento agressivo da ré quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, tentando a todo momento, interromper as buscas dos policiais, tirando o seu foco.

Há, assim, concreta e estável ligação entre a célula responsável pelos furtos e aquela responsável pelas receptações, posto que há registro de ligações telefônicas de PAULO a HAMILTON no dia seguinte à prática do furto ocorrida em 28/10/2020 (fl. 65), além de ligação de CLÉRIO ao telefone cadastrado em nome do genitor de HAMILTON em 14/01/2021, dia seguinte após ter sido formalmente ouvido na delegacia (fl. 58).

Não se pode ignorar, ainda, o intenso registro de chamadas telefônicas entre os réus, restando clara a ligação entre eles, e a divisão de tarefas bem delimitada -

furtadores (CLÉRIO, PAULO e DANIEL), receptadores gerais (JAMIL e seu preposto RAFAEL, além de MARIA JOSÉ), receptador atravessador (HAMILTON e seu preposto RAIMUNDO) que enviavam o material ao maior receptador, que possuía o contato para vendas às fundições (SÉRGIO, ROSÂNGELA e o preposto RODRIGO). Com relação à receptação por HAMILTON e SÉRGIO de 48 baterias em 25/04/2020: No dia 25/04/2020 foram furtadas 48 baterias UNIPOWER Modelo UP500 da instalação da empresa VIVO, no município de Ribeirão Branco, conforme boletim de ocorrência lavrado em 28/08/2020 (fl. 334/335).

No celular de SÉRGIO, apreendido quando da busca e apreensão efetuada em 02/03/2021, foram encontradas mensagens trocadas com HAMILTON que deixaram claro o destino de tais produtos.

Conforme se verifica das mensagens e fotos de fls. 439/441, justamente no dia 25/04/2020, data do furto das baterias, HAMILTON oferece para SÉRGIO 1.500kg de baterias da marca UNIPOWER, pesando aproximadamente 31kg cada uma, o que corresponde a 48 unidades, justamente o número furtado naquele dia (fl. 441). Eles inclusive conversam sobre o preço que poderia ser pago por kg do produto.

Segue o relatório de investigação, indicando que no dia 15/05/2020, HAMILTON novamente manda foto de baterias para SÉRGIO, num total de mil quilos, e a compra rapidamente é confirmada (fl. 443).

A receptação dos objetos se deu no exercício da atividade comercial de ambos, que possuíam estabelecimento comercial de negociação de sucatas. Ainda, HAMILTON e SÉRGIO deviam saber se trata de produto de crime em razão da quantidade, qualidade das baterias e ausência de nota fiscal ou demonstração da origem.

Da receptação por RAFAEL JAMIL e SÉRGIO, de 90 kg de buchas americanas em 25/02/2021:

Comprovou-se que entre os meses de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, Miguel Santos Souza praticou apropriação indébita de cerca de 416 quilos de buchas americanas (aproximadamente 86.055 unidades), pertencentes à empresa ABF Comércio de Metais Eireli (Conforme o boletim de ocorrência nº 682/2021 (fls. 121/122) e declarações da vítima em fls. 133 - crime que apurado em inquérito policial autônomo).

Conforme esclarecido pela testemunha ADELCHI, o seu sogro passou a diligenciar nos ferros velhos da cidade de Itapeva buscando o paradeiro das buchas americanas desviadas de sua empresa. Localizou parte delas no ferro-velho de JAMIL, onde foi atendido por RAFAEL.

No dia 25/02/2021, a vítima compareceu no estabelecimento acompanhado da polícia militar, esclarecendo a testemunha SÍLVIO DE ALMEIDA LÚCIO, que ao chegarem no ferro velho fizeram contato com o proprietário [JAMIL] e conversaram no local com RAFAEL. RAFAEL alegou ter comprado o material da vítima por um preço mais barato.

Não foi apresentado nota fiscal dos produtos, apenas confirmação do proprietário e de RAFAEL, os quais sabiam que pagaram um valor muito abaixo do que valia as peças. As vítimas reconheceram as peças, pois só eles faziam esta peça em Itapeva.

Foi informado pela vítima o valor de 27 reais o quilo da peça, JAMIL e RAFAEL me informam que pagaram 2 reais no quilo. Nessa oportunidade foram apreendidos 90kg de buchas americanas no pátio do ferro-velho (boletim de ocorrência de fls. 123/124).

Além de referida apreensão, foi localizado um diálogo entre RAFAEL e SÉRGIO, no celular do segundo, mantido em 17/12/2020, no qual RAFAEL encaminha fotos das buchas americanas para SÉRGIO, indagando se teria interesse na compra do material.

Após certa dúvida de como classificá-lo, SÉRGIO autoriza RAFAEL encaminhar-lhe tal material, que seria tratado como "bloco" (fls. 228/229).

Na fase policial, RAFAEL relatou que adquiriu o material de um desconhecido, pelo valor de R\$2,00 o kg, e que JAMIL era o responsável por vendê-lo para SÉRGIO (fl. 401). Sua alegação foi corroborada por SÉRGIO, inclusive quanto à primeira compra objeto das mensagens, dizendo que havia comprado 30kg daquele material, "sendo tais enviadas pela pessoa de Jamil, outro cliente".

Pois bem, a receptação está comprovada, tanto pelas mensagens trocadas com SÉRGIO, quanto pela efetiva apreensão de quase 90kg do material no estabelecimento de JAMIL. Da mesma forma que o fundamentado acima, tais comerciantes do ramo deveriam e tinham total condições de saber que as buchas americanas naquelas condições (nova) e vendidas àquele preço eram produto de crime. Além disso, o depoimento da testemunha policial militar Sílvio de Almeida Lúcio, tornou evidente a ciência da origem espúria do material pelos investigados RAFAEL e JAMIL, vez que as buchas estavam escondidas no ferro velho - o que foi relatado ao policial - e foram adquiridas por preço irrisório.

Da receptação por HAMILTON, RAIMUNDO, RODRIGO, SÉRGIO e ROSÂNGELA de 348 kg de cabos de cobre em 26/02/2021:

Com o início das interceptações telefônicas, no dia 26.02.2021 foi interceptado um contato telefônico entre HAMILTON e RAIMUNDO em que este avisa àquele da chegada de um caminhão no barracão para carregar mercadoria (degravação 13 - fl. 250).

Pouco tempo depois, RODRIGO DAMIAN (o motorista) liga para HAMILTON e indaga em quanto tempo ele chegaria no barracão (degravação 14 - fl. 250/251).

Na sequência HAMILTON e SÉRGIO trocam dois telefonemas. No primeiro, SÉRGIO relata que estava em poder de cobre enviado por HAMILTON, o qual seria devolvido em razão da origem ilícita; ambos mostram preocupação em estar na posse daquele cobre, e a necessidade de revendê-lo rapidamente (degravação 15 - fls. 251/252) e finalmente HAMILTON e SÉRGIO acordam que serão enviados 163kg de cobre encapado naquele carregamento degravação 16 - fl. 252), logo depois conversando sobre o preço do material (degravação 17 - fl. 253/254).

De posse de tais informações, os policiais civis abordaram o caminhão conduzido por RODRIGO e apreenderam naquela data 348kg de cobre, dentre eles os 163kg de cabos de cobre encapados, negociados na degravação 16. RODRIGO informou que trabalhava para SÉRGIO e o bem foi apreendido no boletim de ocorrência nº 16/2021 (fls. 118/119).

As ligações que se seguiram não deixam dúvidas da origem criminosa do cobre apreendido e, principalmente, o temor de ambos de os policiais civis irem até a empresa de SÉRGIO e encontrar o material a que se referiram na degravação 15.

Os dois continuam conversando, e na degravação 23 (fls. 260/262) demonstram grande preocupação com a apreensão do celular de RODRIGO, combinam de o repreender por anotar os dados dos produtos no celular, e novamente SÉRGIO demonstra preocupação com o material que está em seu poder, dizendo que vai enterrá-lo.

Ficou ainda demonstrado que, posteriormente à apreensão, HAMILTON e SÉRGIO tiveram diversas conversas telefônicas buscando obter notas fiscais do produto apreendido e HAMILTON buscou obter recibos da pessoa de quem comprou o material (fls. 269/274 e 279/288). Referidos recibos foram emitidos conforme solicitado por HAMILTON, o que não o auxilia em nada.

Ocorre que, a nota fiscal jamais poderia ser emitida, considerando que o produto fora furtado por prestadores de serviços da empresa Furnas, conforme relatado por

um deles na degravação de fl. 285.

O material foi posteriormente reconhecido pelo preposto de Furnas como realmente pertencente à empresa e o furto foi objeto do boletim de ocorrência nº 25/21, às fls. 320/321.

Restou apurado assim, que SÉRGIO, ROSANGELA e RODRIGO estavam no exercício da atividade comercial de compra e venda de sucatas e deviam saber a origem ilícita dos materiais, tendo em vista a grande quantidade de cobre, a desproporção do valor e a ausência de nota fiscal ou comprovação da origem.

Fato 09: Da receptação por MARIA, HAMILTON, RAIMUNDO, SÉRGIO, ROSÂNGELA e RODRIGO de 176 kg de buchas americanas em 02/03/2021:

Entre os meses de dezembro de 2020 e o dia 02 de março de 2021, em que ocorreu a apropriação de buchas americanas pertencentes à empresa ABF Comércio de Metais Eireli (BO nº 682/2021 - fls. 121/122), conforme já descrito, MARIA JOSÉ recebeu parte das buchas apropriadas, cerca de 176 quilos.

Posteriormente, MARIA JOSÉ, por intermédio de RAIMUNDO, as vendeu e repassou para HAMILTON. Este, por sua vez, vendeu o material para SÉRGIO e ROSÂNGELA (em fls. 517 e 520 consta que as buchas foram vendidas para RAIMUNDO (preposto de HAMILTON) por MARIA, e foram depois adquiridas por SÉRGIO).

Entre os dias 26 de fevereiro e 02 de março de 2021, RODRIGO transportou as buchas americanas do estabelecimento de HAMILTON para o estabelecimento de SÉRGIO e ROSÂNGELA, em Angatuba/SP.

Assim, no dia 02 de março de 2021, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de SÉRGIO e ROSÂNGELA, foram localizados, no interior do caminhão Volvo/240, de placas CZZ-8372, cerca de 176 kg (cento e setenta e seis quilos) de buchas americanas, que foram reconhecidas pelo representante da empresa vítima (Boletins de ocorrência nº 18/2021 e 24/2021 - fls. 125/126 e 130/132).

Corroborando a apreensão, nas comunicações telefônicas interceptadas no dia 26 de fevereiro de 2021 entre HAMILTON e SÉRGIO, restou implícito que SÉRGIO estava em poder de material em cobre de origem ilícita encaminhado a ele por HAMILTON (degravação constante de fls. 102/103).

Assim, foi representado pela realização de busca e apreensão domiciliar nos endereços de SÉRGIO na cidade de Angatuba/SP (autos nº 1500308-93.2021.8.26.0270, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva/SP).

As receptações ocorreram no exercício de atividade comercial, tendo em vista que MARIA, HAMILTON, SÉRGIO e ROSANGELA possuem empresa de sucata, e deviam saber se tratar de produto de crime, em razão das peças serem novas, sem avarias, com grande desproporção do preço e sem notas fiscais.

Da receptação por HAMILTON, RAIMUNDO, SÉRGIO, ROSÂNGELA e RODRIGO de 90 kg de cabos de cobre em 02/03/2021:

Em data incerta, porém antes do dia 2 de março de 2021, HAMILTON e RAIMUNDO enviaram para SÉRGIO e ROSÂNGELA, cabos de cobre de telefonia, os quais tinham recebido de origem ilícita, sendo que RODRIGO fez o transporte deste material.

Durante o cumprimento da busca e apreensão na residência de SÉRGIO e ROSÂNGELA, foram localizados cerca de 90 kg (noventa quilos) de fios de cobre de cabeamento telefônico, que estavam ocultos e enterrados na propriedade e que foram reconhecidos e recebidos por representante da Telefônica Brasil S.A. (fls. 127/129).

No curso da diligência, SÉRGIO exibiu aos policiais diálogo mantido entre ele e HAMILTON pelo aplicativo WhatsApp, do qual se verificou que HAMILTON enviou fios de cobre de cabeamento telefônico sem a autorização de SÉRGIO e, então, a pedido de HAMILTON, SÉRGIO enterrou o material em seu imóvel, tendo indicado aos policiais o local em que estavam enterrados.

Enquanto SÉRGIO foi conduzido para a Delegacia, para o registro da ocorrência de apreensão dos materiais, foi interceptada ligação telefônica entre HAMILTON e ROSÂNGELA, na qual restou claro o conhecimento dela a respeito da ilicitude dos materiais apreendidos e sua participação, portanto, nos crimes de receptação.

Isso porque, na ocasião, ROSÂNGELA orientou HAMILTON a se desfazer de eventuais produtos de origem ilícita, tendo HAMILTON confirmado que o material apreendido havia sido fornecido por ele (relatório em fls. 206/208 e degravação constante das fls. 110/114).

As receptações ocorreram no exercício de atividade comercial, tendo em vista que HAMILTON, SÉRGIO e ROSÂNGELA possuem empresa de sucata, e deviam saber se tratar de produto de crime, em razão da natureza do produto e da negociação sem notas fiscais.

Assim, outra conclusão não é possível senão a de que os réus praticaram os delitos a eles imputados, sendo a condenação medida que se impõe.

DOSIMETRIA

Por economia e não havendo prejuízo aos acusados, anoto que as penas devem ser fixadas no mínimo legal a elas cominado, visto que, com relação aos três acusados, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou atenuantes genéricas, nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Devem as penas, ainda, serem somadas, ante a presença do concurso material de penas (art. 69, CP).

Entendo deva haver a incidência da regra do cúmulo material (art. 69, CP) em relação a todos os crimes, uma vez que o foram praticados mediante diversas ações (em dias distintos) e contra diferentes vítimas, o que denota o desígnio autônomo de cada conduta.

Por tais razões, há de se reconhecer a habitualidade criminosa dos agentes, o que afasta a incidência do benefício do crime continuado, determinando a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Estatuto Penal.

Distingue-se continuidade delitiva de habitualidade, pois a primeira envolve ficção jurídica criada por lei, por razões de política criminal, no intuito de propiciar o abrandamento da penalidade, ao passo que a segunda hipótese enseja o agravamento da punição, evidenciado que o infrator transformou a atividade criminosa no seu meio de vida, denotando maior reprovabilidade.

Transcrevo ementa do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento em referência:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 171, CAPUT (5 VEZES) E 171 C/C 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. Continuidade delitiva. Criminoso que faz do crime profissão não faz jus à aplicação do instituto. A habitualidade é incompatível com a continuidade. A primeira recrudescer, a segunda ameniza o tratamento penal. Em outras palavras, a culpabilidade (no sentido de reprovabilidade) é mais intensa na habitualidade do que na continuidade. Impossibilidade de rever fatos e provas na via eleita.\nOrdem denegada (HC 33.891/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2004, DJ 26/04/2004, p. 190).

Quanto ao réu SÉRGIO RICARDO LEAL, por estar incurso nas sanções do art. 2º, caput, c.c. art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/13, e art. 180, § 1º, do Código Penal (por cinco vezes), fixo a pena definitiva em 18(dezoito) anos de reclusão e 60(sessenta) dias multa, fixados no mínimo legal.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Também pelo quantum da reprimenda imposta, incabível a substituição ou suspensão da

pena privativa de liberdade.

Quanto ao réu RODRIGO DAMIAN, por estar incurso nas sanções do art. 2º, caput, c.c. art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/13, e art. 180, § 1º, do Código Penal (por três vezes), fixo a pena definitiva em 12(doze) anos de reclusão e 40(quarenta) dias multa, fixados no mínimo legal.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Também pelo quantum da reprimenda imposta, incabível a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.

Quanto à ré ROSÂNGELA CRISTINA VIEIRA LEAL, por estar incurso nas sanções do art. 2º, caput, c.c. art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/13, e art. 180, § 1º, do Código Penal (por três vezes), fixo a pena definitiva em 12(doze) anos de reclusão e 40(quarenta) dias multa, fixados no mínimo legal.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Também pelo quantum da reprimenda imposta, incabível a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para:

(i) CONDENAR o réu SERGIO RICARDO LEGAL, a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 18(dezoito) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no patamar mínimo, em virtude da prática dos crimes tipificados no art. 2º, caput, c.c. art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/13, e art. 180, § 1º, do Código Penal (por cinco vezes), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal;

(ii) CONDENAR o réu RODRIGO DAMIAN, a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 12(doze) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como o pagamento de 40 (quarenta) dias multa, no patamar mínimo, em virtude da prática dos crimes tipificados no art. 2º, caput, c.c. art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/13, e art. 180, § 1º, do Código Penal (por três vezes), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal;

(iii) CONDENAR a ré ROSÂNGELA CRISTINA VIEIRA LEAL a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 12(doze) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como o pagamento de 40 (quarenta) dias multa, no patamar mínimo, em virtude da prática dos crimes tipificados no art. 2º, caput, c.c. art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/13, e art. 180, § 1º, do Código Penal (por três vezes), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

O réu SERGIO RICARDO LEAL não poderá apelar em liberdade, pois inalterados os fundamentos que resultaram na decretação de sua custódia cautelar, ora robustecidos pelos fundamentos dessa sentença. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal ao réu Renato, pois a individualização da pena exige, para além do critério temporal, a análise de elementos subjetivos a cujo respeito somente o juízo da execução possui dados informativos. Além disso, a aplicação do dispositivo sem maiores cautelas implicaria violação ao princípio da isonomia, por tratar de maneira diversa aquele que respondeu o processo em liberdade em comparação com aquele que foi preso no seu curso, permitindo uma progressão de pena antecipada àquele que foi preso provisoriamente com base apenas em requisito temporal.

Os demais réus poderão apelar em liberdade, já que assim responderam ao processo e não sobreveio notícia da prática de novos crimes.

Custas pelos acusados, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; e (iv) notifiquem-se os acusados para pagamento das

penas de multa;
Oportunamente, expeçam-se certidões de honorários aos advogados nomeados pelo convênio OAB/DPE, observando-se os critérios estabelecidos em referido convênio.
P.I.C.

Itapeva, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA